



PUTUSAN
Nomor 3618 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ONLY TANGGO, SE**, bertempat tinggal di Lingkungan Rore, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. **LUKAS TOPANG Alias BOKKO**, bertempat tinggal di Lingkungan Rore, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusthinus, Advokat, beralamat di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

1. **PAONGANAN DARA TUNGGU LINGGI**, bertempat tinggal di Jalan Emiselan, Nomor 27 A, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
2. **DORCE PALA'LANGAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JP & Rekan, beralamat di Jalan Pongtiku, Nomor 167 Makale, Kecamatan Makale, Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3618 K/Pdt/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ne Bokko ;
3. Menyatakan Tanah objek sengketa yaitu tanah sawah Pa' bolongan adalah milik amarahum Ne' Bokko yang diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang ingin menguasai sawah Pa' bolongan dan tidak ingin menyerahkan kepada Para Penggugat walau telah ditebus kepada Indo Biri adalah tindakan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang terdiri dari :
 - Kerugian materil sejak tahun 2018 Para Penggugat sudah menebus kembali sawah Pa' Bolongan, terhitung 2 kali panen pertahun setiap kali panen sebanyak 8 karung beras di kali harga beras perkilo sebesar 8 karung = 800 kg x 2 kali panen dalam setahun x 3 tahun selama penguasaan Para Tergugat sehingga perhitungan materilnya sebesar $Rp9.500 \times 800 \text{ kg} \times 2 \text{ kali panen} = 1.600 \text{ kg} \times 2 = 3.200 \text{ kg} \times Rp9.500 = Rp30.400.000,00 \times 3 \text{ tahun} = Rp91.200.000,00$ (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Kerugian Immateriil oleh karena Para Tergugat mempermainkan Para Penggugat sehingga harkat dan martabat Para Penggugat sebagai Keluarga besar di kampung sangat dipermalukan, sehingga Para Penggugat dirugikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3618 K/Pdt/2023



6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa untuk mengosongkan dengan baik tanpa ada syarat dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Para Penggugat setiap keterlambatan menyerahkan tanah sawah objek sengketa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Makale;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verset*, banding maupun kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai identitas Para Tergugat. Penggugat tidak menyebutkan identitas, pekerjaan, umur, sehingga gugatan yang demikian menjadi *error in persona*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena subjek dalam perkara (*plurium litis consortium*) tidak lengkap;
- Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai letak, luas dan batas tanah objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan Nomor 194/ Pdt.G/ 2021/PN Mak., tanggal 28 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Ekspesi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ne' Bokko;
3. Menyatakan Tanah objek sengketa yaitu tanah sawah Pa' bolongan adalah milik amarhum Ne' Bokko yang diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang ingin menguasai sawah Pa' bolongan dan tidak ingin menyerahkan kepada Para Penggugat walau telah ditebus kepada Indo Biri adalah tindakan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa untuk mengosongkan dengan baik tanpa ada syarat dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 347/PDT/2022/PT MKS., tanggal 7 Nopember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Mak., tertanggal 28 April 2022, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Ekspesi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3618 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ne' Bakko;
3. Menyatakan Tanah objek sengketa yaitu tanah sawah Pa' bolongan adalah milik amarhum Ne' Bakko yang diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang ingin menguasai sawah Pa' bolongan dan tidak ingin menyerahkan kepada Para Penggugat walau telah ditebus kepada Inda Biri adalah tindakan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa untuk mengosongkan dengan baik tanpa ada syarat dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pdt.G/2022/PN Mak., *juncto* Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Mak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3618 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Perdata Nomor 347/PDT/2022/PT MKS;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara ini baik yang timbul dalam perkara tingkat Pertama maupun pada perkara tingkat Banding;

Atau Mohon putusan yang se-adil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2022 kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah sawah Pa'balongan adalah milik Ne' Bokko (orang tua Para Penggugat) yang digadaikan kepada Indo Biri pada sekitar Tahun 1960;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2018, objek sengketa telah ditebus

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3618 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh ahli waris Ne' Bokko yaitu Para Penggugat kepada Indo Biri di Makassar seharga 1 (satu) ekor babi Makpolo senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti surat tanda terima tebusan gadai sawah Pa'bolongan tanggal 17 Nopember 2018 (bukti P-2) yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku anak dari Indo Biri, maka perbuatan Para Tergugat menguasai sawah Pa'Bolongan dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ONY TANGGO, SE**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ONY TANGGO, SE**, 2. **LUKAS TOPANG Alias BOKKO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3618 K/Pdt/2023